

수사요청 및 직무 관련 범죄혐의 통보에 관한 지침

[공소청 예규 제101호, 형사정책담당관실]

제정 공소청 예규 제101호, 2026. 10. 1.

제1장 총칙

제1조 【목적】 이 지침은 「형사소송법」(이하 ‘법’이라 한다) 제245조의9제1항에 따른 검사의 수사요청(이하 ‘수사요청’이라 한다)과 법 제245조의9제2항에 따른 사법경찰관리(사법경찰관리의 직무를 수행하는 중대범죄수사청수사관을 포함한다. 이하 같다) 또는 특별사법경찰관리(이하 사법경찰관리와 특별사법경찰관리를 ‘사법경찰관리등’이라 한다)의 직무 관련 범죄혐의 통보(이하 ‘직무 관련 범죄혐의 통보’라 한다)에 대한 통일적 업무처리 절차를 마련함으로써 사법경찰관리등에 대한 효율적 사법통제 체계를 구축함을 목적으로 한다.

제2조 【다른 절차와의 관계 등】 ① 송치사건과 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」(이하 ‘수사준칙’이라 한다) 제59조제3항에 따른 관련사건 관계에 있는 다른 범죄에 대해서는 법 제197조의2제1항제1호 또는 제3호에 따른 보완수사요구를 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 보완수사요구의 방법으로 사건을 적정하게 처리하기 어렵다고 인정되는 경우에는 수사요청을 할 수 있다.

1. 구속 송치사건으로서 구속기간 내에 관련사건에 대한 보완수사 및 그 이행결과의 통보가 어려울 것으로 예상되는 경우
2. 송치사건의 공소시효가 임박하여 그 공소시효가 완성되기 전에 관련사건에 대한 보완수사 및 그 이행결과의 통보가 어려울 것으로 예상되는 경우
3. 그 밖에 제1호 또는 제2호에 준하는 사유로 보완수사요구의 방법으로는 사

건을 적정하게 처리하기 어렵다고 인정되는 경우

- ② 검사가 송치 또는 송부된 사건을 검토하는 과정에서 사법경찰관리등의 직무와 관련된 다른 범죄의 혐의가 있다고 사료한 때에는 직무 관련 범죄 혐의 통보를 하여야 한다. 다만, 범죄혐의의 내용, 수사의 필요성 및 사건처리의 효율성 등을 고려하여 별도로 수사요청을 할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 수사요청을 병행할 수 있다.

제2장 수사요청

제3조 【수사요청 사유의 검토】 검사는 송치 또는 송부된 관계 서류와 증거물을 확인하는 과정에서 해당 사건과 다른 범죄를 의심할 만한 상당한 이유가 있는지 여부를 검토하고, 다음 각 호의 사항을 고려하여 수사요청 여부를 결정한다.

1. 원 사건 범죄와 다른 범죄의 관계
2. 다른 범죄 혐의의 내용 및 구체성
3. 다른 범죄 혐의를 뒷받침하는 증거의 내용과 정도
4. 그 밖에 다른 범죄 혐의에 대해 별도의 수사를 통하여 확인할 필요성

제4조 【수사요청 여부 결정을 위한 사실관계 확인】 검사는 수사요청 여부를 결정하기 위하여 필요한 경우에는 「공소청사건사무규칙」(이하 ‘규칙’이라 한다) 제104조의3제5항에 따라 피의자, 사건관계인 또는 전문가 등으로부터 의견을 청취하거나 관련 자료를 제출받을 수 있다.

제5조 【수사요청 대상 수사기관 및 수사관서 선정】 ① 검사는 규칙 제104조의

3제2항에 따라 해당 사건을 송치·송부한 사법경찰관(사법경찰관의 직무를 수행하는 중대범죄수사청수사관을 포함한다) 또는 특별사법경찰관이 소속된 수사기관 또는 수사요청 대상 범죄에 관할이 있는 다른 수사기관 중에서 수사요청을 할 수사기관을 정한다.

② 검사는 제1항에 따라 수사기관을 정한 경우에는 해당 수사기관에 소속된 수사관서 중 수사요청 대상 범죄를 직접 수사할 권한이 있는 수사관서 또는 소속 수사관서에 배당·지휘할 권한이 있는 수사관서를 수사요청서를 송부할 수사관서로 특정한다.

③ 검사는 제1항 및 제2항에 따라 수사기관 및 수사관서를 정할 때에는 범죄 혐의의 내용과 중대성, 원 사건과의 관련성, 수사기관 또는 수사관서의 전문성, 수사의 공정성 및 독립성 확보 필요성, 관련 사건의 수사 여부 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

제6조 【수사요청 절차】 ① 검사가 수사요청을 할 때에는 규칙 별지 제169조의 2서식의 수사요청서 및 부분을 작성하여 사건사무담당직원에게 인계한다.

② 제1항의 경우 검사는 수사요청서에 제5조제2항에 따라 특정된 수사관서를 수신자로 기재하고, 수사요청 대상자에 관한 사항, 수사요청 범죄사실의 요지, 범죄를 의심할 만한 상당한 이유, 수사가 필요한 사항, 그 밖에 수사에 참고할 사항 등을 구체적으로 기재한다. 이 경우 검사는 수사요청의 근거 또는 수사에 필요하다고 인정되는 관계 서류와 자료(제4조에 따라 확보한 자료를 포함한다)를 수사요청서에 첨부할 수 있다.

③ 사건사무담당직원은 제1항·제2항에 따라 인계받은 수사요청서 및 관계 서류와 자료를 수신자로 기재된 수사관서에 송부하고, 「공소청사건사무의 서식에 관한 지침」 별지 제50호의2서식의 수사요청 사건 관리부에 사건 정보를 기재한 후, 부분은 별도로 보존한다.

- 제7조 【수리 및 입건 여부의 확인과 수사기간의 관리 등】** ① 사건사무담당 직원은 수사요청서를 송부한 경우 수사준칙 제65조의2제1항에 따른 수리 여부를 확인하여 수사요청을 한 검사(그 승계검사를 포함한다. 이하 같다)에게 보고하고, 수사준칙 제65조의2제2항에 따른 3개월의 수사완료 예정일을 산정하여 수사요청 사건 관리부에 기재한다. 이때 수사완료 예정일은 해당 수사관서가 수사요청을 수리한 날부터 기산한다.
- ② 사건사무담당직원은 해당 수사관서의 입건 여부가 확인된 경우 이를 수사요청 사건 관리부에 기재하고 수사요청을 한 검사에게 보고한다.
- ③ 사건사무담당직원은 해당 수사관서가 수사요청의 수리를 상당한 기간 지연하거나 제1항에 따른 수사완료 예정일이 도과하였음에도 그 결과를 통지하지 않은 경우 이를 수사요청을 한 검사에게 보고한다.
- ④ 수사요청을 한 검사는 제3항의 보고를 받은 경우 필요하다고 인정될 때에는 법 제197조의3에 따른 시정조치 절차를 진행할 수 있다.

- 제8조 【수사요청 결과에 대한 처리 등】** ① 사건사무담당직원은 수사요청에 대한 결과를 통지받은 경우에는 이를 즉시 수사요청을 한 검사에게 보고하고 수사요청 사건 관리부에 그 내용을 기재한다.
- ② 수사요청 결과 수사요청 대상 범죄의 혐의가 인정되어 법 제245조의9제4항에 따라 관계 서류 및 증거물이 추가 송부된 경우, 사건사무담당직원은 추가 송부된 관계 서류 및 증거물을 수사요청을 한 검사에게 인계한다. 이 경우 수사요청을 한 검사는 해당 범죄의 입건 여부, 수사의 내용 및 결과, 관계 서류 및 증거물이 추가 송부된 사유 등을 확인하고, 원 송치사건과의 관계 및 수사 결과 등을 검토하여 필요한 조치를 한다.

③ 수사요청 결과 수사요청 대상 범죄의 혐의가 인정되어 법 제245조의9제4항에 따라 다른 사건으로 송치된 경우에는 각급 공소청 또는 지청의 장은 해당 사건을 수사요청을 한 검사에게 배당한다. 다만, 각급 공소청 또는 지청의 장은 필요한 경우 이를 달리 정할 수 있다.

④ 수사요청에 따라 입건된 사건에 대하여 불송치 또는 수사중지 결정이 이루어져 관계 서류 및 증거물이 송부된 경우에는 각급 공소청 또는 지청의 장은 해당 기록을 수사요청을 한 검사에게 배당한다. 다만, 각급 공소청 또는 지청의 장은 필요한 경우 이를 달리 정할 수 있다.

⑤ 수사요청 대상 범죄를 입건하지 않았다는 결과를 통지받은 경우 수사요청을 한 검사는 입건하지 않은 사유와 그 근거를 확인하고 법 제197조의3에 따른 시정조치 절차를 비롯하여 필요한 조치를 할 수 있다.

제3장 직무 관련 범죄혐의 통보

제9조 【직무 관련 범죄혐의 통보 사유의 검토】 ① 검사는 직무수행 중 사법경찰관리등에게 그 직무와 관련된 범죄의 혐의가 있다고 사료되는 경우에는 법 제245조의9제2항에 따라 관할 수사기관에 직무 관련 범죄혐의 통보를 하여야 한다.

② 검사는 제1항에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려한다.

1. 통보 대상자의 신분, 소속, 담당 직무 및 직무권한
2. 범죄혐의의 내용 및 구체성
3. 범죄혐의와 통보 대상자의 직무 사이의 관련성
4. 범죄혐의를 뒷받침하는 자료의 내용과 정도
5. 그 밖에 직무 관련 범죄혐의의 판단에 필요한 사항

제10조 【직무 관련 범죄혐의 통보 여부 결정을 위한 사실관계 확인】 검사는 직무 관련 범죄혐의 통보 여부를 결정하기 위하여 필요한 경우에는 규칙 제 104조의4제4항에 따라 피의자, 사건관계인 또는 전문가 등으로부터 의견을 청취하거나 관련 자료를 제출받을 수 있다.

제11조 【직무 관련 범죄혐의 통보 대상 수사기관 및 수사관서 선정】 ① 검사는 통보 대상 범죄에 관할이 있는 수사기관 중에서 직무 관련 범죄혐의를 통보할 수사기관을 정한다.

② 검사는 제1항에 따라 수사기관을 정한 경우에는 해당 수사기관에 소속된 수사관서 중 통보 대상 범죄를 직접 조사 또는 수사할 권한이 있는 수사관서나 소속 수사관서에 배당·지휘할 권한이 있는 수사관서를 직무 관련 범죄혐의 통보서를 송부할 수사관서로 특정한다.

③ 검사는 제1항 및 제2항에 따라 수사기관 및 수사관서를 정할 때에는 통보 대상자의 소속 및 직위, 범죄혐의의 내용과 중대성, 수사기관 또는 수사관서의 전문성, 조사의 공정성 및 독립성 확보 필요성, 관련 사건의 수사 여부 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

제12조 【직무 관련 범죄혐의 통보 절차】 ① 검사가 직무 관련 범죄혐의 통보를 할 때에는 규칙 별지 제169호의3서식의 직무 관련 범죄혐의 통보서 및 부본을 작성하여 사건사무담당직원에게 인계한다.

② 제1항의 경우 검사는 직무 관련 범죄혐의 통보서에 제11조제2항에 따라 특정된 수사관서를 수신자로 기재하고, 통보 대상자에 관한 사항, 통보 범죄혐의의 요지, 범죄를 의심할 만한 상당한 이유 및 그 밖에 조사에 참고할 사항 등을 구체적으로 기재한다. 이 경우 검사는 범죄혐의의 근거 또는 조사에 필요

하다고 인정되는 관계 서류와 자료(제10조에 따라 확보한 자료를 포함한다)를 직무 관련 범죄혐의 통보서에 첨부할 수 있다.

③ 사건사무담당직원은 제1항 및 제2항에 따라 인계받은 직무 관련 범죄혐의 통보서 및 관계 서류와 자료를 수신자로 기재된 수사관서에 송부하고, 규칙 별지 제169호의4서식의 사법경찰관리 직무 범죄 통보 관리부에 사건 정보를 기재한 후, 부분은 별도로 보존한다.

제13조 【수리 여부의 확인과 조사기간의 관리 등】 ① 사건사무담당직원은 직무 관련 범죄혐의 통보서를 송부한 경우 수사준칙 제65조의2제3항에 따른 수리 여부를 확인하여 직무 관련 범죄혐의 통보를 한 검사(그 승계검사를 포함한다. 이하 같다)에게 보고하고, 같은 조 제4항에 따른 3개월의 조사완료 예정일을 산정하여 사법경찰관리 직무 범죄 통보 관리부의 비고란에 기재한다. 이때 조사완료 예정일은 해당 수사기관이 직무 관련 범죄혐의 통보를 수리한 날부터 기산한다.

② 사건사무담당직원은 해당 수사기관이 직무 관련 범죄혐의 통보의 수리를 상당한 기간 지연하거나 제1항에 따른 조사완료 예정일이 도과하였음에도 그 결과를 통보하지 않은 경우에는 이를 직무 관련 범죄혐의 통보를 한 검사에게 보고한다.

③ 직무 관련 범죄혐의 통보를 한 검사는 제2항의 보고를 받은 경우 필요한 때에는 해당 수사기관에 처리상황 또는 지연 사유 등을 확인하고 필요한 조치를 할 수 있다.

제14조 【직무 관련 범죄혐의 통보 결과의 처리 등】 ① 사건사무담당직원은 직무 관련 범죄혐의 통보에 대한 결과를 통보받은 경우에는 이를 즉시 직무 관련 범죄혐의 통보를 한 검사에게 보고하고 사법경찰관리 직무 범죄 통보 관

리부에 그 내용을 기재한다.

② 직무 관련 범죄혐의 통보 결과 범죄의 혐의가 인정되어 해당 범죄에 관한 사건이 공소청에 송치된 경우에는 각급 공소청 또는 지청의 장은 해당 사건을 직무 관련 범죄혐의 통보를 한 검사에게 배당한다. 다만, 각급 공소청 또는 지청의 장은 필요한 경우 이를 달리 정할 수 있다.

③ 직무 관련 범죄혐의 통보 결과 범죄혐의가 인정되지 않거나 해당 범죄를 입건하지 않았다는 결과를 통보받은 경우 직무 관련 범죄혐의 통보를 한 검사는 입건하지 않은 사유와 그 근거를 확인하고 법 제197조의3에 따른 시정조치 절차를 비롯하여 필요한 조치를 할 수 있다.

④ 직무 관련 범죄혐의 통보 결과 확인된 사실이 통보의 계기가 된 사건의 수사의 적법성, 증거의 신빙성·증거능력, 공소제기 여부의 결정 또는 공소유지에 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 경우에는 직무 관련 범죄혐의 통보를 한 검사는 그 결과를 해당 사건의 처리에 반영하는 등 필요한 조치를 검토하여야 한다.

부 칙 (공소청 예규 제101호, 2026. 10. 1.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

제2조 【재검토 기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 (대통령 훈령 제431호)에 따라 이 지침 시행일부터 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 지침의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2029. 10. 1.로 한다.